



הסכם התקשרות עם לקוח

עברית · מסמך מחייב אחד — כולל הסכם מסגרת ונספחים A-D

CONFIDENTIAL · סודי

הארגון: לוס גרדיוס בע"מ · ח.פ./מס' עוסק 516819257 · השדרה המרכזית 15, מודיעין

גרסת תבנית 3 · ערכת מסמכי התקשרות אחידה

מסמך אחד, חתימה אחת. מסמך זה, על כל חלקיו, מהווה הסכם מחייב אחד: הסכם המסגרת (פרקים א'-ד' להלן) יחד עם נספח A (Genesis — תנאים כספיים), נספח B (תנאים מסחריים), נספח C (נתונים ופרטיות), ונספח D (הגנת מידע אישי, ככל שסומן כחל על ההתקשרות), כאמור בסעיף 15(א) להלן. אין צורך בחתימה נפרדת על כל חלק — חתימה אחת בסוף המסמך מחייבת את כולו. מדריך הלקוח של הארגון — המסביר את מסגרות העבודה, המתודולוגיה ואופן ההתנהלות מול לקוחות — הוא מסמך נפרד, המצורף להתקשרות ומחייב מכוח אישור מפורש בסעיף 15(א) ובעמוד החתימות.

עמוד פתיחה

הסכם התקשרות זה, הכולל את הסכם המסגרת שלהלן (פרקים א'-ד') ואת נספחיו A-D ("ההסכם"), נכרת ביום _____ בחודש _____ שנת _____ ("מועד החתימה").

בין: לוס גרדיוס בע"מ, ח.פ./מס' עוסק 516819257, מרחוב השדרה המרכזית 15, מודיעין ("הארגון"), וכל אישיותיו;

לבין: _____, ח.פ./מס' עוסק _____, מרחוב _____ ("הלקוח").

מדינת הלקוח: _____ (קובעת, בין היתר, את הפורום ליישוב מחלוקות לפי סעיף 14 להלן).

נציג מוסמך ראשי של הלקוח: שם _____ תפקיד _____ · דוא"ל _____

נציג מוסמך חלופי של הלקוח: שם _____ תפקיד _____ · דוא"ל _____

נציג מוסמך של הארגון: שם _____ תפקיד _____ · דוא"ל _____

חזון הלקוח, מטרותיו, התקציב, גבולות הגזרה ומודל העבודה הנבחר נקבעים בטופס הקליטה שבסוף מדריך הלקוח, ומועתקים ומאושרים בטבלת התנאים המסחריים שבנספח B. התמורה הכלכלית הסופית (ריטיינר, אחוזים, לוח נסיגה וכיו"ב) נקבעת בהצעת ההתקשרות הנפרדת, הנחתמת לאחר השלמת מחקר Genesis.

הואיל והארגון הוא קבוצת שירותים מקצועית בתחומי המיתוג, השיווק, הפיתוח והמסחר, ומעמידה ללקוחותיה החיצוניים צוותים, מתודולוגיות ומערכות קנייניות, כמפורט במדריך הלקוח שלה;

הואיל וכבר משלב המגע הראשוני בין הצדדים שומר הארגון בסודיות כל מידע שהובא לידיעתו אודות הלקוח, ומצפה ליחס הדדי;

הואיל ועם החתימה על הסכם זה ותשלום דמי ההשתתפות העצמית לפי נספח A, מבצע הארגון על חשבונו ובאחריותו את מחקר Genesis, ובסיומו מגיש ללקוח תוכנית עסקית, שיווקית ופיננסית, לצד הצעת התקשרות מסחרית; וההתקשרות בפועל, על מלוא תנאיה הכלכליים, תחל אך ורק עם אישור הלקוח בכתב לאותה הצעה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

§ יסודות ההתקשרות וחובות הצדדים, הגנה על נכסי הארגון וקניין רוחני, פיצוי מוסכם והגבלת אחריות, תקופה, סיום ויישוב סכסוכים.

פרק א' — יסודות ההתקשרות

סעיף 1 — הגדרות

"ההסכם" — הסכם המסגרת (פרקים א'–ד'), נספחים A, B ו-C, ההצעה החתומה, נספח D (ככל שסומן כחל בטבלת התנאים המסחריים), מדריך הלקוח (בגרסתו שאושרה לפי סעיף 15(א1)) ונספח ההבנות המשלימות (ככל שמולא ואושר) — יחד.

"ההצעה" — הצעת התקשרות מסחרית ספציפית, חתומה בידי הנציגים המוסמכים, הקובעת את התמורה, מודל ההתקשרות, התקופה, מועד התגובה, לוח הנסיגה (Exit Schedule), מחיר ה-Buyout ויתר התנאים הכלכליים.

"התקשרות ספציפית" — פעילות המבוצעת מכוח הצעה חתומה אחת.

"התמורה" — כל תשלום המגיע לארגון בגין שירותיו, למעט תקציב המדיה המועבר לפלטפורמות לפי סעיף 5(ב).

"התמורה החודשית הממוצעת" — סך התמורה ב-12 החודשים שקדמו לאירוע הרלוונטי, מחולק במספר חודשי הפעילות בפועל באותה תקופה; פעלה ההתקשרות פחות מחודש — התמורה החודשית הנקובה בהצעה.

"התוצרים" — תוצרי עבודה סופיים שנמסרו ואושרו במסגרת התקשרות ספציפית, ותמורתם שולמה במלואה.

"נכסי הארגון" — הנכסים המפורטים בסעיף 7(ב), לרבות מערכות Neuron, המתודולוגיות, המודלים, קבצי העבודה, המחקרים והידע המצטבר של הארגון, כמתואר במדריך הלקוח.

"מערכות Neuron" — מערכות המידע, הטכנולוגיה והבינה המלאכותית הקנייניים של הארגון (Neuron OS ו-Neuron Network), כמתואר במדריך הלקוח.

"מידע סודי" — כמשמעותו בסעיף 9(א). "סוד מסחרי" — מידע סודי העונה להגדרה בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999.

"קשרים מוגנים" — כמשמעותם בסעיף 8(א). "מחקר Genesis" — כמשמעותו בנספח A.

"נציג מוסמך" — הנציג הראשי או החלופי של צד, כנקוב בעמוד הפתיחה או כפי שעודכן בכתב. "בכתב" — לרבות כאמור בסעיף 4(ג). "ימי עסקים" — ימי א'–ה', למעט שבתון, חג ומועד בישראל.

(א) תחולה. הסכם זה חל אך ורק על התקשרות עם לקוח חיצוני במסגרת פרויקט מסחרי בתשלום.

(ב) עסקה בין ישויות עסקיות. הצדדים מצהירים כי ההתקשרות היא עסקה מסחרית בין שתי ישויות עסקיות (B2B), וכי כל צד קיבל הזדמנות סבירה לעיין בהסכם, להיוועץ ולנהל משא ומתן על תנאיו טרם החתימה — לרבות על מדריך הלקוח, שנמסר לו במלואו קודם למועד החתימה.

(ג) עקרון תום-הלב. ההתקשרות מתנהלת בתום-לב לאורך כל שלביה. מנגנוני התשלום, ההגנה על הנכסים והסעדים שבהסכם נועדו להגן על השקעה אמיתית שהארגון נושא בה מראש, ולא לחייב באופן שרירותי או להפיק רווח מהפרה שלא אירעה בפועל. בכל החלטה המסורה לשיקול-דעת צד, יפעיל אותו צד שיקול-דעת סביר ובתום-לב, לפי אמות-מידה אובייקטיביות.

(ד) אופן העבודה. העבודה מתנהלת לפי מסגרת זמן משוערת ובתום-לב, אלא אם נקבע בהצעה כי מועד מסוים מחייב. הארגון רשאי לבצע את השירותים באמצעות נציגיו, עובדיו, שותפיו וקבלני משנה, ונושא באחריות לביצועם.

(ה) העדר יחסי עובד-מעביד ושותפות. הצדדים הם קבלנים עצמאיים; אין בהסכם זה, בביצועו או במגע שבין נציגיהם כדי ליצור יחסי עובד-מעביד, שליחות, שותפות או מיזם משותף. כל צד נושא באחריות המלאה לתנאי העסקתם, שכרם ומיסויים של מי מטעמו.

פרק ב' — התנהלות הצדדים

סעיף 3 — תשומות הלקוח, דיוק מידע וגישה

(א) תשומות. הלקוח יעמיד לרשות הארגון את חזונו, מטרותיו, התקציב וגבולות הגזרה (כאמור בנספח B), וכל מידע, תוכן וחומר נוסף הדרושים לביצוע השירותים.

(ב) דיוק, הסתמכות ואימות. הלקוח מצהיר כי כל מידע ונתון שהוא מוסר מדויקים ועדכניים, ומתחייב לגלות לארגון כל עובדה המהותית לביצוע השירותים או לתמחורם; הארגון רשאי להסתמך עליהם ולאמת כל נתון המשמש בסיס למדידה או לתמורה.

(ג) גישה למערכות. הלקוח יעניק לארגון גישה לכל מערכת, חשבון או תשתית דיגיטלית הדרושים לביצוע השירותים; חשבונות ותשתיות בבעלות הלקוח נותרים בבעלותו בכל עת.

(ד) נציגים מוסמכים. ימנה הלקוח נציג מוסמך ראשי ונציג מוסמך חלופי, שהנחיה או אישור מטעם כל אחד מהם יחייבו את הלקוח; כל צד יעדכן בכתב על שינוי בזהות נציגיו.

(ה) שינוי תוצרים בידי הלקוח. שינוי תוצרי הארגון בידי הלקוח ייעשה באחריותו; הארגון אחראי לתוצריו כפי שנמסרו.

סעיף 4 — אישורים, מועד תגובה, תקשורת מחייבת והסלמת עיכוב

(א) **מועד תגובה.** יבחן הלקוח כל תוצר ויחזיר לארגון תשובה מוגדרת וסופית בכתב עד למועד התגובה שנקבע בהצעה; באין מועד נקוב — שלושה (3) ימי עסקים ממועד מסירת התוצר.

(ב) **הסלמת עיכוב כרוני.** חרגה היענות הלקוח מעבר למידה סבירה באופן היוצר עיכוב, ינהג הארגון בהדרגה: התראה בכתב על הפער — הודעה על העיכוב שנוצר — הצעת תוכנית לחזרה לקצב — התאמת לוח הזמנים וחיוב לפי שעה בגין זמן העבודה הנוסף (לפי התעריף שבהצעה, ובאין תעריף — התעריף המקובל אצל הארגון כפי שנמסר בכתב מראש) — נמשך העיכוב חרף כל האמור, רשאי הארגון להציע התאמת תנאי ההתקשרות; לא הסכים הלקוח בתוך עשרה (10) ימי עסקים, רשאי הארגון לסיים את ההתקשרות בהודעה בכתב של שלושים (30) יום ללא הפרה מצדו, כשהלקוח נושא בתשלומים שנצברו. אין באמור כדי להקנות זכות לשנות באופן חד-צדדי את התמורה או תנאי הסכם זה, בכפוף לסעיף 15(ב).

(ג) **צורת תקשורת מחייבת.** אישור תוצר, הנחיה מקצועית או שינוי בתנאי ההתקשרות, יינתנו באופן הניתן להצגה בכתב (הודעת דוא"ל, רישום ב-Neuron OS, שיחה או פגישה מוקלטת לפי נספח C, או פגישה שסוכמה בכתב ואושרה בידי נציגי שני הצדדים) — ויחייבו רק כך.

סעיף 5 — תנאים פיננסיים

(א) **מימון פעילות הפרויקט.** אלא אם נקבע אחרת בהצעה, הלקוח מממן את פעילות הפרויקט ומחבר אמצעי תשלום למערכות הרלוונטיות בתחילת כל חודש; נציגי הארגון פועלים במסגרת התקציב וגבולות הגזרה שבנספח B.

(ב) **הפרדת תקציב מדיה מתמורת הארגון.** תקציב הפרסום מועבר במישרין לפלטפורמות; התמורה המגיעה לארגון נגבית בנפרד ואינה כלולה בתקציב המדיה.

(ג) **תשלום.** התמורה משולמת כנגד חשבונית כדן, במלואה ובמועד שנקבע בהצעה; עמד תשלום בפיגור, יישא ריבית לפי השיעור שבהצעה, ובאין שיעור כאמור — לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

(ד) **השהיית שירותים בשל אי-תשלום.** לא שולם סכום שאינו במחלוקת בתוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד התראה בכתב, רשאי הארגון להשהות את השירותים ולגבות את החוב כדן, בכפוף למנגנון יישוב הסכסוכים; אין בכך כדי לגרוע מגישת הלקוח לחשבונותיו שלו.

(ה) **מסים.** הלקוח יישא בכל מס עקיף או ניכוי החל על התמורה (לרבות מע"מ), למעט מס הכנסה החל על הארגון.

(ו) **תשלום מלא.** תשלומי הלקוח יבוצעו במלואם; מחלוקת על פריט מסוים אינה עילה לעיכוב יתר התשלומים.

(ז) **חדלות פירעון.** אירע אצל הלקוח אירוע חדלות-פירעון, רשאי הארגון להשעות שירותים, לעכב תוצרים שלא שולמו, ולחסום גישה לנכסי הארגון ולמערכות Neuron, ולדרוש פירעון מיידי של כל הסכומים המגיעים — מבלי לגרוע מזכות הלקוח לגישה לחשבונותיו שלו.

(ח) **מטבע והמרה.** סכום הנקוב במטבע חוץ ישולם בשקלים לפי שער החליפין היציג של בנק ישראל ביום העסקים שקדם לתשלום; ניתן להסכים בהצעה על תשלום במטבע החוץ עצמו. תנודה בשער החליפין כשלעצמה אינה עילה לשינוי הסכום.

(א)–(ג) הצהרות הלקוח. הלקוח מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות בכל חומר שהוא מוסר לארגון; כי הוא אחראי לחוקיות מוצריו ולאמיתות מצגיו השיווקיים; וכי הוא אחראי לקבלת כל ההסכמות הנדרשות ביחס למידע ולנתונים שהוא מוסר או מבקש שייעשה בהם שימוש.

(ד) שיפוי הלקוח. הלקוח ישפה ויגן על הארגון מפני כל תביעה, דרישה, הפסד או הוצאה של צד שלישי (לרבות שכר טרחת עו"ד סביר) הנובעים מ: (1) חומרים או תכנים שסיפק; (2) מוצריו, עסקו או פעילותו; (3) טענות ומצגים שיווקיים שלו; (4) מידע או נתונים שמסר, לרבות היעדר הסכמה נדרשת בדין; (5) הפרת דין מצדו או פגיעה בזכות צד שלישי; וכן (6) סיכון מהותי, קונקרטי ומזוהה שעליו התריע הארגון בכתב, שהלקוח בחר להמשיך על אף ההתראה — בגבולות תחום הסיכון שאליו התייחסה בלבד.

(ה) שיפוי הארגון בגין קניין רוחני. הארגון מצהיר כי התוצרים כפי שנמסרו, בנפרד מחומרי הלקוח ומשינוי שנעשה בהם, אינם מפרים בידעין זכות קניין רוחני של צד שלישי; הארגון ישפה את הלקוח מפני תביעת הפרה כאמור, בכפוף לסעיף 12(ז).

(ו) הליך השיפוי. הצד המשופה יודיע בכתב על התביעה ללא דיחוי בלתי-סביר; הצד המשפה ינהל את ההגנה באמצעות עו"ד מטעמו ולא יתפשר בפשרה המטילה חבות על המשופה ללא הסכמתו בכתב; המשופה רשאי להשתתף בהגנה על חשבונו.

פרק ג' — הגנה על נכסים, קניין רוחני ואחריות

סעיף 7 — נכסי הארגון וההשקעה שביסודם

(א) התחייבות תום-לב. מתחייבים הצדדים לפעול בתום-לב זה כלפי זה; ובכלל זה מתחייב הלקוח שלא לפגוע, ליטול שלא כדין, לשדל או לגרום נזק לנכס מנכסי הארגון המפורטים בסעיף-קטן (ב), במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצעות מי מטעמו. הלקוח מבין ומאשר כי החל משלב המגע הראשוני מקצה הארגון משאבים משמעותיים לגיבוש אסטרטגיה עסקית, שיווקית ופיננסית במסגרת התקציב שהלקוח עצמו קבע (מחקר Genesis, נספח A) — ומתחייב שלא לעשות שימוש במשאבים אלה ללא כוונה כנה ורצינית לקראת תחילת שיתוף-פעולה בפועל. תיאור הנכסים, אופן בנייתם וההשקעה שביסודם — במדריך הלקוח.

(ב) שווי ההשקעה לכל נכס.

הנכס	שווי ההשקעה המוערך
הון אנושי (נציג/שותף)	₪ 400,000
רשת קשרים עסקיים (לקשר)	₪ 250,000
מידע סודי	₪ 200,000
הון אינטלקטואלי ותשתית ארגונית	₪ 350,000
מחקר ונכסים אסטרטגיים (Genesis, לכל מחקר)	לפי נספח A

הסכומים משקפים היקף משאבים מוקצה ככלל, ואינם מצג ביחס לעלות בפועל של מקרה ספציפי; אופן חישוב הפיצוי — סעיף 11.

(ג) שימוש הלקוח בנכסים. הלקוח רשאי להיחשף לנכסים ולהפיק מהם תועלת במסגרת ההתקשרות בלבד; אין באמור כדי להקנות לו זכות, בעלות או עניין בהם.

(ד) פיצוי בגין פגיעה. נגרמה פגיעה בנכס מהנכסים, זכאי הארגון לפיצוי בגין השקעתו בו ללא הוכחת נזק; סכום הפיצוי ואופן חישובו קבועים באופן ממצה בסעיף 11.

סעיף 8 — הגנה על הקשרים המקצועיים והעסקיים (אי-שידול ואי-עקיפה)

(א) קשרים מוגנים. נציג, עובד, שותף, קבלן משנה, נותן שירות, מומחה או יועץ של הארגון; וכל ספק, יצרן, מפיץ, שותף עסקי או גורם עסקי אחר שהארגון חשף אליו את הלקוח או תיווך ביניהם לצורך הפצה, מכירה, רכש, ייצור, שירות או הזדמנות עסקית.

(ב) אי-שידול. הלקוח לא ישדל, יפתה או יתקשר, במישרין או בעקיפין, עם קשר מוגן מהסוג הראשון, לצורך שירות או עבודה מחוץ למסגרת הארגון.

(ג) אי-עקיפה. הלקוח לא יפנה לקשר מוגן מהסוג השני להתקשרות ישירה תוך עקיפת הארגון, ולא ייענה להצעה כאמור — אלא בתיאום מראש ובכתב עם הארגון.

(ד) גבולות ההגנה. אין בסעיפים-קטנים (ב)–(ג) כדי למנוע התקשרות המבוססת על קשר עצמאי קודם של הלקוח, פנייה יזומה שאינה מסתמכת על חשיפה באמצעות הארגון, פנייה יזומה של אותו גורם שאינה נובעת מחשיפה כאמור, ידע כללי וזמין לציבור, או העסקת אדם שנענה למשרה שפורסמה באופן כללי.

(ה) תקופה. החובות חלות בתקופת ההתקשרות ולמשך עשרים וארבעה (24) חודשים לאחריה.

(ו) תיקון הפרה (Cure). הפרה הניתנת לתיקון — ובכלל זה פנייה שטרם הבשילה להתקשרות בפועל — לא תקים זכות לפיצוי מוסכם אם הלקוח חדל ממנה, הודיע בכתב על ביטולה ולא הפיק ממנה טובת הנאה, תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד הודעת הארגון; זכות התיקון אינה קמה מקום שההפרה הושלמה, שמתן זמן נוסף יגדיל את הנזק, או בהפרה חוזרת של אותה חובה.

סעיף 9 — סודיות (הדדית)

(א) הגדרה והתחייבות. כל צד ישמור בסודיות כל מידע סודי של הצד האחר שהגיע אליו במסגרת ההתקשרות — לרבות משלב המגע הראשוני — ולא יעשה בו שימוש אלא לביצוע ההתקשרות. "מידע סודי" — כל מידע שאינו נחלת הכלל המתייחס לצד ולעסקיו, ובכלל זה נכסי הארגון לפי סעיף 7(ב) ומידע עסקי, מסחרי ותפעולי של הלקוח; אינו מוגבל למידע המסומן ככזה.

(ב) חריגים. חובת הסודיות לא תחול על מידע שהיה נחלת הכלל שלא בהפרה; שהיה בידי המקבל כדן קודם למסירתו; שהתקבל כדן מצד שלישי בלתי-מחויב בסודיות; שפותח באופן עצמאי; או שגילויו נדרש בדן, בכפוף להודעה מוקדמת וסיוע לצמצום הגילוי.

(ג) גילוי לגורמים מטעם הצד. מותר לנציגים, עובדים, יועצים וקבלני משנה הזקוקים למידע ומחויבים בסודיות מקבילה; הצד הנוגע בדבר אחראי למעשיהם.

(ד) השבה ומחיקה. בסיום ההתקשרות, ולפי דרישה בכתב, ישיב או ימחק כל צד את המידע הסודי שבידו, בכפוף לחובות שמירה שבדן ולעוותי-גיבוי שגרתיים; ביחס לנתוני הלקוח — נספח C סעיף 3(ד).

(ה) תקופה. חמש (5) שנים לאחר סיום ההתקשרות; ללא הגבלת זמן לגבי סוד מסחרי.

(ו) יחס לשימוש בנתונים. אין בסעיף זה כדי לגרוע משימוש במידע מצרפי ולא-מזהה (שכבה C, נספח C סעיף 2), שאינו מידע סודי לצורך הסכם זה.

העיקרון: התוצרים ששולמה תמורתם — שלך; מתודולוגיית העבודה, המערכות והמודלים שהפיקו אותם — כלי העבודה הקנייניים של הארגון.

(א) העברת בעלות בתוצרים. ממחזה הארגון ללקוח, באופן בלתי-חוזר ואוטומטי עם קבלת מלוא התמורה, את מלוא הזכות והבעלות בתוצרים; ההמחאה נעשית בכתב לצורך סעיף 37(ג) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. חל דין זר המכיר ב-Work Made for Hire — ייחשבו התוצרים ליצירה כאמור, וההמחאה תחול כהסדר משלים.

(ב) זכות מוסרית. הארגון מוותר, במידה המרבית המותרת בדין, על הזכות המוסרית בתוצרים ביחס ללקוח, לרבות ייחוס ושלמות היצירה, ומתחייב להשיג ויתור מקביל ממי מטעמו.

(ג) מה נשאר של הארגון. בעלות הלקוח בתוצרים אינה חלה על נכסי הארגון — לרבות המחקר, המודלים, קבצי העבודה, המתודולוגיות ומערכות Neuron — ועל כל תובנה או נתון נגזר הנלווה להם (נספח C סעיף 2(ג)); אלה קניינו הבלעדי של הארגון בכל עת.

(ד) רישיון לשימוש בתוצר. הארגון מעניק ללקוח רישיון עולמי, בלתי-ייחודי, בלתי-הדיר, לצמיתות וללא תמורה נוספת, לשימוש בקניין הרוחני כפי שהוא משוקע בתוצר, לצורך שימוש הרגיל של הלקוח בעסקו; הרישיון אינו מתיר חילוך, הפרדה, פענוח-הנדסי-לאחור או שימוש עצמאי מחוץ לתוצר, ואינו מעביר בעלות.

(ה) תיק עבודות. רשאי הארגון להציג את התוצרים בתיק עבודותיו ובחומרי שיווקו, לרבות ציון שם הלקוח; ביקש הלקוח בכתב שלא לציין שמו — תוצג גרסה אנונימית.

(ו) רכיבי צד שלישי. רכיבים המוגנים ברישיון צד שלישי כפופים לתנאי אותו רישיון; הארגון יודיע על רכיב המטיל מגבלה מהותית על שימוש הלקוח.

(ז) ידע כללי. הארגון רשאי להשתמש, עבור לקוחות אחרים, בידע מקצועי כללי שאינו ספציפי לזהות הלקוח או לתוצריו, ובלבד שאין בכך שימוש במידע סודי או שכפול תוצרים ספציפיים.

(ח) שרשרת הזכויות. הארגון מצהיר כי נקט, וינקוט, את הפעולות הנדרשות להבטחת זכויותיו הקנייניות בתוצרים וליכולתו להעביר את הזכויות ללקוח, לרבות המחאה ויתור בכתב כנדרש בדין.

סעיף 11 — סעדים, השבת ההשקעה ומניעת כפל פיצוי

(א) **מה הסכומים מודדים.** פגיעה בנכס מנכסי הארגון מאבדת שני דברים: המשאבים שהארגון כבר השקיע בבניית הנכס, והערך שהנכס היה מייצר בעתיד. הראשון — סכום מוסכם מראש, אומדן אמיתי ובתום-לב של המשאבים שהוצאו בפועל, שאינו טעון הוכחת נזק. השני — טעון הוכחה וכימות, ונותר להכרעת הדין לפי סעיף-קטן (ה). הסכומים בסעיף-קטן (ג) מידתיים להיקף הכלכלי של ההתקשרות, ומוגבלים בתקרה לכל אירוע ובתקרה מצטברת.

(ב) **מדרג הסעדים.** הפרת סעיפים 8–10 או נספח A סעיף 3: (1) הודעה בכתב; (2) תיקון — ניתנה ההפרה לתיקון (7 ימי עסקים, או לפי סעיף 8(ו)), ותוקנה במלואה — לא תקום זכות לפיצוי; (3) בכל עת, סעד זמני או דחוף לפי סעיף 14(ה); (4) לא תוקנה ההפרה — פיצוי מוסכם לפי סעיף-קטן (ג); (5) סעדים נוספים לפי סעיפים-קטנים (ד)–(ז).

(ג) **השבת ההשקעה — הסכומים המוסכמים.**

ההפרה	הסכום המוסכם לכל אירוע
אי-שידול (הון אנושי) — סעיף 8(ב)	הגבוה מבין: 150,000 ₪ או 6× התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר מ-400,000 ₪
אי-עקיפה (רשת קשרים) — סעיף 8(ג)	הגבוה מבין: 100,000 ₪ או 4× התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר מ-250,000 ₪
סודיות — סעיף 9	הגבוה מבין: 100,000 ₪ או 4× התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר מ-200,000 ₪
קניין רוחני — סעיף 10(ד)	הגבוה מבין: 150,000 ₪ או 6× התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר מ-350,000 ₪
יישום עצמאי של תוצרי Genesis — נספח A סעיף 3(ב)	תשלום ההשלמה לפי נספח \$9,500 — A לכל פרויקט או מותג

"אירוע" — כל קשר מוגן, פריט מידע סודי או נכס נפרד שנפגע; מסכת מעשים הנוגעת לאותו קשר/פריט/נכס, לרבות מעשים חוזרים, מהווה אירוע אחד. הפיצוי בגין הפרת סעיף 9 עומד לזכות כל צד ביחס להפרת חובת הסודיות כלפיו.

(ד) **איסור צירוף (No Stacking).** מעשה או מסכת מעשים המהווה הפרה של יותר משורה אחת בטבלה תזכה בפיצוי מוסכם אחד בלבד — הגבוה מבין הסכומים החלים.

(ה) **בחירת סעד ומניעת כפל פיצוי (No Double Recovery).** ביחס לאותה הפרה ואותו נזק, זכאי הצד הנפגע לגבוה מבין: הפיצוי המוסכם; פיצוי בגין נזק ממשי שהוכח (לרבות אובדן ערכו העתידי של הנכס); או השבת רווח שהופק מההפרה — ולא לצירופם. סכום ששולם ייזקף על חשבון כל סכום נוסף שייפסק בגין אותו נזק.

(ו) **סעדים שאינם כפל פיצוי.** אין באמור כדי לגרוע, במצטבר, מסעד שאינו כספי (צו מניעה, השבת נכס, מחיקת מידע, סיום ההסכם) או מפיצוי בגין נזק נפרד ומובחן.

(ז) **תקרה מצטברת.** סך הפיצוי המוסכם לפי סעיף-קטן (ג), לאורך כל תקופת ההסכם, לא יעלה על הגבוה מבין 600,000 ₪ או 18× התמורה החודשית הממוצעת.

(ח) **הקטנת נזק; (ט) הפרדה ותיקון מזערי.** כל צד יפעל להקטנת נזק; נמצא סכום או מנגנון בלתי-אכיף, יותאם במידה המזערית הנדרשת בלבד.

(י) בלעדיות המנגנון. סעיף זה הוא המנגנון היחיד הקובע פיצוי מוסכם, למעט תשלום ההשלמה לפי נספח A סעיף 1(ו).

סעיף 12 — הגבלת אחריות (הדדית)

(א) התקרה. אחריותו המצטברת של כל צד למשנהו, מכל עילה, לא תעלה על סך התמורה ששולמה ב-12 החודשים שקדמו לאירוע (או תקופת הפעילות בפועל אם קצרה מכך); תקציב המדיה אינו נכלל.

(ב) פיצוי מוסכם — מחוץ לתקרה. אין בסעיף-קטן (א) כדי להגביל סכום לפי סעיף 11(ג) או (ה); סכומים אלה עומדים לפירעון בנוסף על התקרה, בכפוף לתקרה המצטברת שבסעיף 11(ז).

(ג) אחריות בלתי-מוגבלת. אין בסעיף-קטן (א) כדי להגביל אחריות בגין מרמה, זדון, הטעיה מכוונת, רשלנות רבתי, או נזק גוף/מוות שנגרמו ברשלנות.

(ד) שיפוי הלקוח. אין בסעיף-קטן (א) כדי להגביל את התחייבויות השיפוי של הלקוח לפי סעיף 6(ד).

(ה) חוב שלא שולם; (ו) נזק עקיף. חוב עומד לפירעון במלואו כחוב, ללא קשר לתקרה. אף צד לא יישא בנזק עקיף/תוצאתי שאינו נובע במישרין מההפרה; הפיצוי המוסכם ורכיב הנזק הממשי לפי סעיף 11(ה) נחשבים, לצורך הסכם זה, נזק ישיר.

(ז) שיפוי הארגון בגין קניין רוחני. אחריות הארגון לפי סעיף 6(ה) לא תעלה על פעמיים (2) התקרה; הארגון רשאי, לבחירתו, להחליף את הרכיב הפוגע או להשיג רישיון חלופי.

(ח) אין הגבלה על אחריות מקצועית בסיסית, כאמור בנספח B סעיף 1(ה).

סעיף 13 — תקופה, סיום, מעבר מסודר והוראות שונות בתוקף

- (א) **תקופה.** הסכם זה עומד בתוקפו כל עוד קיימת בין הצדדים התקשרות מכוח הצעה חתומה אחת או יותר.
- (ב) **סיום ללא עילה.** כל צד רשאי לסיים הסכם זה, או התקשרות ספציפית, ללא עילה, בהודעה מוקדמת בכתב — לפי התקופה שבהצעה, ובאין הצעה קובעת — שלושים (30) יום.
- (ג) **סיום בשל הפרה או חדלות פירעון.** צד רשאי לסיים אם הצד האחר הפר הפרה מהותית ולא תיקן תוך חמישה-עשר (15) ימי עסקים ממועד הודעה בכתב; הפרת סעיפים 8–10 שאינה ניתנת לתיקון, אירוע חדלות-פירעון, או אי-תשלום תוך שלושים (30) יום ממועד פירעונו — מזכים בסיום לאלתר.
- (ד) **תוצאות הסיום.** כל צד ממשיך לחוב בתשלומים שנצברו עד מועד הסיום בפועל; תוצרים שאושרו וטרם שולמו יטופלו לפי סעיף 10.
- (ה) **לוח נסיגה (Exit Schedule).** תכלול ההצעה לוח נסיגה מדורג-ויוויד, הקובע את הסכום שישלם הלקוח אם יסיים לפי סעיף-קטן (ב) בטרם הושבה לארגון השקעתו. **לא נקבע לוח נסיגה בהצעה — לא יחול כל חיוב נסיגה.** אינו חל בסיום מכוח סעיף-קטן (ג), כוח עליון (סעיף 15(ה)), או סעיף 4(ב) (הסלמת עיכוב).
- (ו) **מעבר מסודר.** נכסי הלקוח (חשבונות ותשתיות שבבעלותו) — נשארים אצלו, וגישת הארגון אליהם תוסר תוך שבעה (7) ימי עסקים. גישת הלקוח למערכות Neuron ולנכסי הארגון תבוטל, מבלי לגרוע מרישיונו בתוצרים לפי סעיף 10(ד). הארגון רשאי לעכב תוצרים שלא שולמה תמורתם.
- (ז) **הוראות שונות בתוקף.** ימשיכו לחול אחרי הסיום: סעיפים 6, 7 (לפרשנות), 8(ב)–(ג) (לתקופת סעיף 8(ה)), 9, 10, 11, 12, 14, 15, נספח A סעיף 3, ונספח C סעיף 2(ג) וסעיף 3 — כל אחד למשך הזמן הנדרש למימוש תכליתו.

סעיף 14 — יישוב סכסוכים, דין חל וסמכות שיפוט

- הצדדים, ישויות עסקיות המיוצגות על ידי נציגים מוסמכים, קיבלו הזדמנות סבירה לשקול ולנהל משא ומתן על תנאי סעיף זה טרם החתימה.
- (א)–(ב) **בירור והסלמה.** בטרם הליך משפטי, יפגשו נציגים מוסמכים לבירור המחלוקת (10 ימי עסקים ממועד הודעה בכתב); לא יושבה — הסלמה ניהולית בין בכירים (10 ימי עסקים נוספים). לא נדרשה הסלמה תוך 5 ימי עסקים מתום הבירור — ניתן לפנות ישירות לפורום.
- (ג) **פורום ודין.** מדינת הלקוח ישראל — סמכות ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל אביב-יפו; אינה ישראל — בורות לפי סעיף-קטן (ד). דין מדינת ישראל בלבד יחול, ללא כללי ברירת דין, בכל מקרה ובכל פורום.
- (ד) **בורות.** בפני בורר יחיד, מוסכם, ניטרלי; לא הוסכם — ימונה בידי המוסד הישראלי לבורות עסקית. בתל אביב, בחיסיון מלא, לפי הדין המהותי, בפסק מנומק.
- (ה) **סעד זמני ודחוף — חריג מפורש.** אין בסעיפים-קטנים (א)–(ד) כדי למנוע פנייה בכל עת, ובלי מיצוי השלבים המקדמיים, לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו לקבלת סעד זמני או דחוף (צו מניעה, עיקול, שמירת מסמכים וכיו"ב); בתי המשפט שם מוסמכים גם לאכיפת פסק בורות או ביטולו.

(א) שלמות ההסכם וסדר עדיפויות. הסכם המסגרת, נספחים A–D (ככל שחלים), ההצעה החתומה, מדריך הלקוח (בגרסתו המאושרת), ונספח ההבנות המשלימות — מהווים ביחד את מלוא ההסכמות. נמצאה סתירה, יגברו לפי הסדר: (1) נספח D, ככל שחל, בענייני מידע אישי; (2) הבנה משלימה, בעניינה הספציפי; (3) הצעה חתומה, בעניינים כלכליים; (4) נספחים A–C; (5) מדריך הלקוח, בעניינים המוסדרים בו במפורש כאמור בסעיף-קטן (א1); (6) הוראות הסכם המסגרת.

(א1) אישור מדריך הלקוח ובחירת מודל עבודה. הלקוח מצהיר כי קיבל, קרא והבין את מדריך הלקוח של הארגון בגרסה ובתאריך הנקובים בעמוד החתימות; כי ניתנה לו הזדמנות סבירה לעיין בו, להיוועץ ולשאול שאלות טרם החתימה על הסכם זה; וכי בחר לפעול במסגרת מודל העבודה הנקוב בעמוד החתימות, כמתואר במדריך. הלקוח מתחייב לפעול בהתאם לתנאים ולעקרונות התפעוליים המתוארים במדריך. עודכן מדריך הלקוח לאחר מועד החתימה על הסכם זה — הגרסה המחייבת בין הצדדים היא הגרסה שאושרה כאמור, אלא אם הצדדים הסכימו אחרת בכתב על אימוץ גרסה מעודכנת. אין באמור כדי להסמיק את מדריך הלקוח לשנות זכות, חובה, סכום או מנגנון הקבועים בגוף הסכם המסגרת או בנספחיו A–D; מדריך הלקוח מסביר ומפרט, ואינו גובר על הוראה מפורשת בהסכם המסגרת או בנספחיו.

(ב) שינויים, תוספות ומגן הסעיפים המהותיים. שינוי, תוספת או ויתור לא יהיו בעלי תוקף אלא בכתב ובחתימת הנציג המוסמך של כל צד. הבנה משלימה, הצעה, או עדכון למדריך הלקוח לא ישנו הוראה מסעיפים 8–14 או נספח A סעיף 3, אלא אם מזהים במפורש את הסעיף המשתנה ואת השינוי; שינוי מרומז — חסר תוקף.

(ג)–(ד) ויתור והמחאה. ויתור על זכות ייעשה במפורש ובכתב בלבד. המחאת זכויות/חובות טעונה הסכמה מראש ובכתב, למעט המחאה לתאגיד בשליטת הצד או הרוכש את עיקר פעילותו, הנוטל על עצמו את מלוא ההתחייבויות.

(ה) כוח עליון. עיכוב או מניעה מנסיבות שאינן בשליטה סבירה ולא ניתן היה לצפותן — אינם הפרה; לא חלף האירוע בזמן סביר, רשאי כל צד לסיים את ההתקשרות הנוגעת בדבר בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מתשלומים שנצברו.

(ו) תוקף חלקי. הוראה בלתי-תקפה לא תפגע ביתר ההוראות; הפירוש המוסמך יתאימה במידה המזערית הנדרשת, בכפוף למנגנון ההפרדה שבסעיף 11(ט).

(ז) הודעות. בכתב, לכתובת הנציג המוסמך כנקוב בעמוד הפתיחה; נמסרה אישית/בדוא"ל — במועד המשלוח (באין הודעת שגיאה); בדואר רשום — בתום שלושה (3) ימי עסקים.

(ח) שפת ההסכם. עברית בלבד מחייבת; תרגום לכל שפה אחרת, לרבות אנגלית, לצורכי נוחות בלבד.

(ט)–(י) חתימה אלקטרונית וכותרות. ההסכם רשאי להיחתם אלקטרונית ו/או במספר עותקים, כולם ייחשבו הסכם מחייב אחד. כותרות, טבלאות ותיבות הסבר — לנוחות הקריאה בלבד.

אישורים וחתימות

חתימות

ולראיה באו הצדדים על החתום; חתימה זו מהווה חתימה מחייבת אחת על הסכם המסגרת ונספחיו A–D (ככל שחלים), ומהווה אישור מדריך הלקוח כאמור בסעיף 15(א1):

מודל העבודה שנבחר (כמתואר במדריך הלקוח): _____

גרסת מדריך הלקוח שאושרה: _____ מתאריך: _____

הלקוח		הארגון
שם הישות	_____	לוס גרדיוס בע"מ
ח.פ./מס' עוסק	_____	516819257
שם החותם	_____	_____
תפקיד/מורשה חתימה	_____	_____
ת.ז. החותם	_____	_____
חתימה וחתימת	_____	 חתימת המורשה — על החותמת ולצידה
תאריך	_____	_____

נספח הבנות משלימות (הסכם דברים משלים — למילוי)

הבנות, סיכומים או תוספות נוספות שאליהן הגיעו הצדדים במסגרת ההתקשרות ביניהם, ושהצדדים מבקשים להטמיע כחלק מהסכם זה, יירשמו בזה כטקסט חופשי, ויאושרו בחתימת כל אחד מהצדדים כדין. הבנה שלא נרשמה ואושרה כדין לא תיחשב כאמור בסעיף 15(א)–(ב).

חשוב — מגן הסעיפים המהותיים. הבנה משלימה נוגעת אך ורק בעניין הספציפי שבו היא עוסקת במפורש. הבנה משלימה לא תשנה הוראות מהוראות סעיפים 8–14 להסכם המסגרת או נספח A סעיף 3, אלא אם היא מזהה במפורש את מספר הסעיף שהיא משנה ואת השינוי (סעיף 15(ב)).

תיאור ההסכמה / ההבנה (המשך בעמוד נפרד במידת הצורך):

האם הבנה זו משנה סעיף מהותי? ☐ לא ☐ כן — מספר הסעיף שמשונה: _____

ולראיה באו הצדדים על החתום על תוספת זו (פרטי הזיהוי המלאים של הצדדים נקובים בעמוד החתימות הראשי לעיל; להלן אישור חתימה בלבד):

הלקוח		הארגון
שם החותם		
חתימה		 חתימת המורשה — על החותמת ולצידה
תאריך		

A

שווי מחקר Genesis וחלוקת העלות, דמי ההשתתפות העצמית, מה קורה אם בסוף המחקר מחליטים שלא להמשיך, ואופציית הרכישה (Buyout). תיאור מלא של תהליך המחקר עצמו — במדריך הלקוח.

נספח Genesis — A: תנאים כספיים

נספח זה מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם, ונכנס לתוקף עם החתימה בסוף מסמך זה. הפניות ל"הסכם המסגרת" מתייחסות למספור הסעיפים שבפרקים א'–ד' לעיל. תיאור מלא של תהליך מחקר Genesis, מסגרות העבודה ומתי נדרש מחקר נפרד — במדריך הלקוח.

סעיף 1 — שווי המחקר, חלוקת העלות ותוצאותיו

(א) שווי וחלוקת עלות. שווי הריאלי של מחקר Genesis, ומחירו, הוא **10,000 דולר ארה"ב**. הארגון נושא מראש ב-95% מסכום זה — **9,500\$** — והלקוח משלם עם חתימת הסכם המסגרת ולפני תחילת המחקר את יתרת 5%, בסך **500\$** ("דמי ההשתתפות העצמית"). בתוספת מע"מ כדין; ישולמו לפי מנגנון ההמרה שבסעיף 5(ח) להסכם המסגרת.

(ב) מתי דמי ההשתתפות מוחזרים. אינם מוחזרים ואינם נזקפים על חשבון תמורה עתידית, למעט בתוך 14 יום אם: הארגון לא מסר תוצרים תוך 90 יום מהתשלום (למעט עיכוב מצד הלקוח/כוח עליון); הארגון קבע כי אינו מסוגל לייצר ערך אמיתי ומדיד לפרויקט; או הצדדים הסכימו בכתב.

(ג) הפסקת התהליך בתום-לב; חופש הלקוח שלא להמשיך. קבע הארגון כי התקציב נמוך מהנדרש, ינוהל משא-ומתן בתום-לב טרם הפסקת התהליך; הופסק התהליך — נושא הארגון ביתרת העלות שטרם כוסתה, ללא חיוב נוסף על הלקוח. הלקוח רשאי שלא להמשיך לאחר המחקר ללא כל חיוב נוסף, לרבות אם ההצעה חורגת מהתקציב/גבולות הגזרה שקבע, לא נמצאה התאמה עסקית, או לא הושגה הסכמה מסחרית.

(ד) ניצול לרעה — עילות אובייקטיביות. ישלים הלקוח לארגון, תוך 7 ימים מדרישה בכתב, תשלום נוסף של **9,500\$** (המשלים לשווי המלא) אם, ובאופן שניתן להוכיחו בראיות אובייקטיביות: מסר מידע מטעה שהשפיע מהותית על המחקר; העביר את המחקר או תוצריו לצד שלישי בניגוד לסעיף 9 להסכם המסגרת; או פעל בניגוד לסעיף 3(ב) להלן (איסור יישום עצמאי). תשלום זה הוא הפיצוי המוסכם הכספי היחיד בגין אותו מעשה, בכפוף לסעיף 11(ד)–(ה) להסכם המסגרת.

(ה) גבול החיוב. אין בסעיף זה כדי להטיל חיוב מעבר לאמור בו ובסעיף 3 להלן, עד לאישור בכתב של הצעת ההתקשרות.

(ו) מחקר אינדיבידואלי; ריבוי מחקרים. נדרש מחקר נפרד לכל פרויקט/מותג/יחידה עסקית הדורש מיצוב, קהל יעד, אסטרטגיה שיווקית או מודל הכנסה נפרד, או שוק גיאוגרפי/רגולטורי נפרד; לא לגיוון פנימי באותו מותג. מספר המחקרים וזהותם ייקבעו מראש בתום-לב וירשמו בטבלת התנאים המסחריים (נספח B); מחקר נוסף שהתברר תוך כדי עבודה ייערך ויחויב אך ורק לאחר אישור הלקוח בכתב. כל מחקר — יחידה נפרדת לעניין תשלום ההשלמה, האיסור שבסעיף 3(ב)–(ג), ה-Buyout שבסעיף 3(ד), והפיצוי המוסכם שבסעיף 11(ג) להסכם המסגרת.

סעיף 2 — מסלול חלופי: רכישת מחקר ואסטרטגיה ללא הקצאת תקציב

(א) המחיר. לקוח שבחר שלא להקצות תקציב וגבולות גזרה (נספח B), רשאי לרכוש בתשלום חד-פעמי את שירותי המחקר והאסטרטגיה, במחיר בסיס של **10,000 דולר ארה"ב** בתוספת מע"מ. זהו אותו מחקר ובאותו שווי שבמסלול Genesis — ההבדל הוא באופן המימון בלבד: כאן נרכש במלוא שווי, ללא נשיאת הארגון ב-95%.

(ב) התאמת המחיר. הסכום עשוי לעלות לפי היקף הפרויקט, גודל השוק ומידת הקושי בפיתוח אסטרטגיה ייחודית; הסכום הסופי ייקבע ויירשם בהצעה ולא ישונה אלא בהסכמה בכתב.

(ג) מחקר אינדיבידואלי. חל סעיף 1(ו) לעיל, בשינויים המחויבים.

(ד) המשך לביצוע. לאחר תשלום מלא, רשאי הלקוח להמשיך לביצוע בפועל כנגד הצעת מחיר אינדיבידואלית.

סעיף 3 — בלעדיות אופרטיבית, איסור יישום עצמאי ואופציית רכישה (Buyout)

(א) **איסור יישום עצמאי.** בחר הלקוח שלא להמשיך לביצוע בפועל מול הארגון, לא יישם בעצמו, באמצעות חברה קשורה, או באמצעות צד שלישי, את מחקר Genesis, האסטרטגיה או ההצעה שהוכנו עבורו, ללא אישור מוקדם ובכתב של הארגון או ללא מימוש ה-Buyout — מכוח בעלות הארגון בהם (סעיף 10 להסכם המסגרת) וחובות הסודיות (סעיף 9).

(ב) **תקופה וגבולות.** עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד מסירת המחקר, לכל מחקר בנפרד; אינו חל על יישום המבוסס על ידע כללי, מגמות שוק פומביות, מידע שהיה בידי הלקוח כדין קודם לכן, או פיתוח עצמאי שאינו מסתמך על התוצרים הספציפיים.

(ג) **אופציית רכישה (Buyout).** הלקוח רשאי, בכל עת, לרכוש רישיון שימוש עולמי, בלתי-ייחודי, בלתי-הדיר ולצמיתות ליישום עצמאי של תוצרי מחקר מסוים, כנגד מחיר ה-Buyout; מתומחר לכל מחקר בנפרד. עם השלמת התשלום: פוקע האיסור וחכות הפיצוי המוסכם ביחס לאותם תוצרים; בעלות הארגון במודלים, באלגוריתמים ובמערכות Neuron נותרת בידיו בכל מקרה, ואינה נמכרת.

מחיר ה-Buyout ייקבע ויירשם בהצעה או בטבלת התנאים המסחריים; באין מחיר נקוב — שוויו המלא של המחקר (\$10,000) בניכוי דמי ההשתתפות העצמית וכל תמורה ששולמה בגין אותו פרויקט (ולפיכך, למי שביצע Genesis בלבד — \$9,500); לגבי המסלול החלופי — סכום התמורה ששולם בפועל, ללא חיוב נוסף. מחיר ה-Buyout לא יעלה על שווי המחקר המלא.

(ד) **סעדים.** הפרת סעיף-קטן (א) מזכה בפיצוי מוסכם וסעדים לפי סעיף 11 להסכם המסגרת בלבד, לפי השורה הרלוונטית בטבלת סעיף 11(ג).

התקציב החודשי, גבולות הגזרה ורמת הסובלנות שהלקוח קובע, מנגנון עצירת ההפסד (Stop-Loss), וטבלת מילוי אחת שמרכזת את כל הפרמטרים המסחריים.

B

נספח B — תנאים מסחריים ותשומות

נספח זה מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם, ונכנס לתוקף עם החתימה. קובע את **פרמטרי הקלט** (תקציב, גבולות גזרה, סובלנות ו-Stop Loss); **התמורה הכלכלית הסופית** נקבעת בהצעה הנפרדת. חזון הלקוח, תקציבו וגבולות הגזרה נאספים תחילה בטופס הקליטה שבסוף מדריך הלקוח, ומועתקים ומאושרים בטבלה שבסוף נספח זה.

סעיף 1 — תקציב חודשי, שינוי והגנה על תוצאות

(א) התחייבות תקציבית מינימלית. הלקוח יקצה תקציב חודשי קבוע וסיסטמטי, בר-קיימא לשלושה (3) חודשים לפחות.

(ב) רישום. התקציב יירשם בטבלת התנאים המסחריים ויהווה בסיס למחקר, לתוכנית ולהצעה.

(ג) איסור הפחתה פתאומית. לא יפחית הלקוח את התקציב במהלך חודש קלנדרי פעיל; ביקש להפחית — הודעה מוקדמת בכתב של שלושים (30) יום, בתוקף מהחודש שלאחר תום ההודעה. אין בכך כדי לגרוע מזכות עצירה מיידית לפי סעיף 3(ה) להלן.

(ד) מאמץ מקצועי מיטבי, לא התחייבות לתוצאה. הארגון יבצע את השירותים ברמה מקצועית מקובלת בענף; התחייבויותיו הן מאמץ מיטבי ואינן התחייבות לתוצאה. הפחית הלקוח את התקציב בניגוד להמלצת הארגון, או הפסיק פעילות בטרם שלוש החודשים, ופגע הדבר ביכולת הפרויקט לעמוד ביעדיו — משתחרר הארגון מהתחייבות לתוצאה או לתחזית, מבלי לגרוע מזכויותיו לפי סעיף-קטן (ג).

סעיף 2 — גבולות גזרה, סמכויות החלטה ודיווח

(א) סמכות תפעולית עצמאית. הארגון רשאי לקבל באופן עצמאי כל החלטה תפעולית הנדרשת במסגרת התקציב וגבולות הגזרה שבטבלה.

(ב) חריגה מתקציב. רשאי הארגון לחרוג מהתקציב כל עוד הפרויקט עומד ביעדי הרווחיות/נקודת האיזון (Break-Even) שבטבלה, בכפוף לרמת הסובלנות (סעיף-קטן (ה)) ולמנגנון Stop-Loss (סעיף 3); לא תעלה, בכל חודש, על השיעור הנקוב בטבלה — ובאין שיעור, 10% מהתקציב החודשי.

(ג) פעולות הטעונויות אישור. ירידה מיעדי הרווחיות/נקודת האיזון מעבר לרמת הסובלנות, או כניסה לערוץ שיווקי/מסחרי חדש שלא אושר — טעונה אישור מוקדם ובכתב.

(ד) דיווח. דוח ביצועים חודשי תמציתי; סקירה אסטרטגית רבעונית (וחצי-שנתית ושנתית) אל מול התוכנית שהוצגה בתחילת ההתקשרות.

(ה) רמת ותקופת סובלנות. הלקוח רשאי לקבוע בטבלה תקופת ורמת סובלנות לביצועים, המבטאת נכונות לפעול ברווחיות מופחתת כחלק מאסטרטגיית צמיחה; במשכה, יימדדו היעדים לפי אותה רמה, לא כסטייה.

(ו) תנודתיות טבעית. ירידה או תנודה זמנית בפרק זמן נתון, כשלעצמה, אינה הפרה — כל עוד הארגון פועל במקצועיות ובתום-לב, ובכפוף לסעיפים-קטנים (ה) ו-3.

(ז) הגדרת נקודת האיזון — ברירת מחדל. נקבעה בטבלה הגדרה אחרת ומפורשת — היא שתחול. לא נקבעה: הפעילות עומדת בנקודת האיזון כל עוד עלות הרכישה בפועל (CPA) אינה עולה על מכפלת שווי העסקה הממוצע (AOV) בשיעור הרווח הגולמי שקבע הלקוח בטבלה; לא נקבע שיעור רווח גולמי — לא יופעל מנגנון זה, וחלה רק המגבלה שבסעיף-קטן (ב); לא נקבע AOV — יישמש שווי העסקה הממוצע בשוק כפי שנקבע במחקר Genesis.

סעיף 3 — מנגנון עצירת הפסד (Stop-Loss)

(א)–(ב) רף ותקופת מדידה. הלקוח יקבע בטבלה רף Stop-Loss (הפסד/הוצאה מצטברים) ותקופת מדידה; באין רף — הפסד תפעולי בגובה התקציב החודשי, על פני 30 יום.

(ג) הפעלה. נחצה הרף: עצירה/צמצום הפעילות בתוך יום עסקים אחד (מיידית אם עצירה מיידית תמנע נזק גדול יותר); הודעה בכתב תוך יום עסקים אחד הכוללת נתונים וניתוח ולפחות שתי חלופות; פגישת בחינה תוך שלושה (3) ימי עסקים לפי דרישה.

(ד) חידוש. עם אישור הלקוח בכתב או תוכנית מעודכנת מוסכמת; תקופת העצירה נחשבת מושהית לעניין רמת הסובלנות.

(ה) עצירה יזומה של הלקוח. בכל עת ובהודעה בכתב, ביצוע תוך יום עסקים אחד; עד 5 ימי עסקים בחודש אינה הפחתת תקציב או הפרה.

(ו) עצירה אינה הפרה, ואינה גורעת מהתמורה שנצברה עד למועד העצירה.

טבלת התנאים המסחריים

מדינת הלקוח (חוזר לנוחות; הקובע — עמוד הפתיחה): _____

נספח D — הגנת מידע אישי (DPA): ☐ חל על התקשרות זו (סמן אם הלקוח כפוף לדין הגנת מידע המחייב הסכם עיבוד נתונים נפרד, לרבות GDPR או חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) — ראו נספח D בהמשך מסמך זה; לא סומן — נספח D אינו חל על התקשרות זו.

מודל ההתקשרות הנבחר (פירוט מלא ייקבע ויירשם בהצעה החתומה בנפרד, לאחר השלמת מחקר Genesis):

- ☐ מסלול 0 — רכישת מחקר ואסטרטגיה בתשלום חד-פעמי (נספח A, סעיף 2)
- ☐ מסלול A — ריטיינר קבוע
- ☐ מסלול B — מודל משולב (ריטיינר מופחת + חלוקת ערך)
- ☐ מסלול C — מודל תוצאות (חלוקת ערך בעיקר)

פרמטר	הרישום
תקציב חודשי שקבע הלקוח (סעיף 1)	ש' _____
הגדרה חלופית לנקודת האזון, אם הלקוח בוחר שלא להסתמך על ברירת המחדל (סעיף 2(i))	_____
שיעור הרווח הגולמי (Gross Margin) לצורך ברירת המחדל של נקודת האזון (סעיף 2(i))	_____ % (באין רישום — לא יופעל מנגנון ברירת המחדל)
שווי עסקה ממוצע (AOV) לצורך ברירת המחדל (סעיף 2(i))	ש' _____ (באין רישום — שווי השוק כפי שנקבע במחקר Genesis)
יעדי רווחיות נוספים מעבר לנקודת האזון, אם נקבעו	_____
שיעור חריגה מותר מהתקציב החודשי (סעיף 2(b))	_____ % (באין רישום — 10%)
רמת סובלנות (סעיף 2(h))	☐ שמרנית ☐ מאוזנת ☐ אגרסיבית ☐ הרחבה מרבית (Scale)
תקופת סובלנות (סעיף 2(h))	_____ חודשים
רף Stop-Loss (סעיף 3(b))	ש' _____
תקופת מדידת ה-Stop-Loss (סעיף 3(b))	_____ יום
מספר המחקרים הנדרשים להתקשרות (נספח A, סעיף 1(i))	_____
זהות הפרויקטים/המותגים שלגביהם ייערך מחקר (נספח A, סעיף 1(i))	1. _____ 2. _____ 3. _____
שווי מחקר Genesis הכולל להתקשרות (נספח A, סעיפים 1(א), 1(i))	\$ _____
דמי ההשתתפות העצמית הכוללים (נספח A, סעיפים 1(א), 1(i))	\$ _____
מחיר ה-Buyout (נספח A, סעיף 3)	_____ (\$ / ש', באין רישום — לפי נספח A סעיף 3)
אמצעי תשלום — תקציב מדיה/פרסום (מחובר במישרין לפלטפורמות, סעיף 5(b) להסכם המסגרת)	_____
אמצעי תשלום — תמורת הארגון (סעיף 5(ג) להסכם המסגרת)	_____
מועד תגובה (סעיף 4(א) להסכם המסגרת)	_____ ימי עסקים (באין רישום — 3)
תקופת הודעה מוקדמת לסיום (סעיף 13(b) להסכם המסגרת)	_____ יום (באין רישום — 30)

שלוש שכבות המידע ומה נעשה בכל שכבה, איך שומרים על פרטיות הלקוח, ואיך ומתי מוקלטות שיחות ופגישות.



נספח זה מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם, ונכנס לתוקף עם החתימה.

סעיף 1 — הקלטת תקשורת; הודעה והסכמה

(א) **הבסיס.** רשאי הארגון להקליט אינטראקציות עם הלקוח ונציגיו (פגישות וידאו/פרונטליות, שיחות טלפון) לצורכי איכות שירות, הכשרה, בקרת איכות, תיעוד אישורים והנחיות (סעיף 4(ג) להסכם המסגרת), יישוב מחלוקות, ושיפור מערכות Neuron. הארגון הוא צד לשיחות המוקלטות; ההקלטה נעשית במסגרת ההסכמה, ההודעה בזמן-אמת וזכות ההתנגדות שבסעיפים-קטנים (ב)–(ג), המהוות את בסיס חוקיותה לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979.

(ב) **הסכמה כללית + הודעה פרטנית.** חתימת הלקוח מהווה הסכמה מקדמית וכללית; בתחילת כל אינטראקציה מוקלטת ימסור הארגון הודעה ברורה ויאפשר הזדמנות סבירה להתנגד בטרם הדיון המהותי.

(ג) **התנגדות וחלופה בלתי-מוקלטת.** משתתף רשאי להתנגד; הארגון יאפשר חלופה בלתי-מוקלטת ולא יתנה בה את מתן השירותים.

(ד) **יידוע נציגי הלקוח.** הלקוח יידע את נציגיו על ההקלטה, תכליתה וזכות ההתנגדות.

(ה) **מדיניות "כל-הצדדים".** במדינה המחייבת הסכמת כל המשתתפים — לא תופעל הקלטה ללא הודעה בזמן-אמת וללא התנגדות; הלקוח יודיע על מדינה כאמור החלה על מי ממשתתפיו.

(ו) **סיווג ההקלטה.** הקלטה, תמליל וכל נתון נגזר ממנה מסווגים ומטופלים לפי שכבות המידע שבסעיף 2.

השכבה	מה היא כוללת	מה מותר לעשות בה
A — נתוני לקוח מזהים	נתונים המזהים את הלקוח, נציגיו או לקוחותיו	שימוש לאספקת השירותים ואבטחתם בלבד. אין שימוש לאימון או שיפור מודלים.
B — מידע סודי וסוד מסחרי	מידע סודי כמשמעותו בסעיף 9 להסכם המסגרת	שימוש לאספקת השירותים בלבד, בכפוף לסעיף 9. אין שימוש לאימון מודלים אלא בהסכמה נפרדת ומפורשת בכתב.
C — מידע מצרפי ולא-מזהה	נתונים שעברו הליך הסרה/הסוואה בלתי-הפיך של כל פרט מזהה, לפי סטנדרטים מקובלים	שימוש לפיתוח, אימון ושיפור מודלי הארגון. אינם "נתוני הלקוח" או "מידע סודי".

(א) **הרישיון התפעולי.** הלקוח מקנה לארגון זכות לעבד, לאחסן ולנתח את הנתונים המכוסים, לפי כלל השימוש החל על השכבה הרלוונטית.

(ב) **בעלות במודלים ובנתונים נגזרים.** הארגון הוא הבעלים הבלעדי של מודליו, אלגוריתמיו ומערכותיו, וכל תובנה ונתון נגזר המופקים משכבה C; בעלות הלקוח בנתוני-שלו אינה מקנה לו זכות בהם.

(ג) **עקרונות מנחים.** הארגון אינו מוכר את נתוני הלקוח לצד שלישי; אינו חושף מידע מזהה למעט לגורמים מטעמו (סעיף 3(ב)) או כנדרש בדין; שימוש בשכבות A/B — לאספקת השירותים בלבד; שיפור המודלים — על בסיס שכבה C בלבד.

סעיף 3 — אבטחה, גורמים מטעם הארגון, שמירה, מחיקה ותפקידי הצדדים

(א) **אבטחת מידע ודיווח.** הארגון ינקוט אמצעי אבטחה סבירים ומקובלים בענף; גילה אירוע אבטחה החייב דיווח — יודיע ללקוח ללא דיחוי בלתי-סביר וידווח כנדרש בדיווח.

(ב) **גורמים מטעם הארגון.** רשאי לחשוף נתונים לחברות קשורות ולנותני שירות (אירוח, מודלים, אנליטיקה) המחויבים בסודיות ואבטחה מקבילות; לפי דרישה, ימסור רשימת סוגי הגורמים ומקומות העיבוד.

(ג) **ציות לדין ונספח D.** כל צד יעמוד בדין הגנת המידע והפרטיות החל עליו (חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ותיקוניו; GDPR ככל שחל). כפוף הלקוח לדין המחייב הסכם עיבוד נתונים נפרד — יסומן נספח D כחל בטבלת התנאים המסחריים ויחול, גובר על נספח זה בענייני מידע אישי בלבד; עד לסימונו, שימוש במידע אישי כאמור לשיפור מודלים ייעשה על בסיס שכבה C בלבד.

(ד) **שמירה ומחיקה.** שכבות A/B יישמרו לתקופת ההתקשרות ולאחריה כנדרש בדיווח; הקלטות ותמלילים — 24 חודשים; בסיום, לפי דרישת הלקוח, ישיב או ימחק הארגון את נתוני הלקוח המזהים תוך 30 יום, בכפוף לחובות שמירה ולעוונות-גיבוי שגרתיים.

(ה) **הישרדות.** הזכויות במידע מצרפי ולא-מזהה (שכבה C) ובנתונים הנגזרים שורדות את הסיום; אינן טעונות מחיקה.

(ו) **תפקידי הצדדים לפי דין הפרטיות.** ביחס לשכבות A/B, הארגון פועל כמחזיק מטעם הלקוח; ביחס לשכבה C — כבעל שליטה עצמאי. פנה נושא מידע בבקשת עיון/תיקון/מחיקה — יסייע הארגון ללקוח במענה בזמן סביר.

מטרות ואופן עיבוד המידע האישי, סוגי המידע ונושאים, מעבדי משנה, העברות בין-לאומיות, דיווח על אירועי אבטחה, זכות ביקורת.

D

נספח D — הגנת מידע אישי (הסכם עיבוד נתונים אישיים)

נספח זה חל על ההתקשרות רק אם סומן ככזה בטבלת התנאים המסחריים שבנספח B, או צורף במפורש בדרך אחרת. סומן או צורף — נספח זה חלק בלתי-נפרד מההסכם, וגובר על נספח C בענייני מידע אישי בלבד. לא סומן — אינו חל.

סעיף 1 — הגדרות ותחולה

"מידע אישי", "נושא מידע", "בעל שליטה" ו-"מחזיק" — כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (על תיקוניו); "Controller", "Processor" ו-"Data Subject" — כמשמעותם ב-GDP, ככל שחל. "מעבד משנה" — כאמור בסעיף 6 להלן. נספח זה מפרט ומשלים את נספח C ביחס למידע אישי; בכל עניין שאינו מוסדר בו במפורש, ימשיך לחול נספח C.

סעיף 2 — מטרות ואופן העיבוד

- (א) הארגון יעבד מידע אישי אך ורק לצורך אספקת השירותים, לפי הוראות הלקוח המתועדות — למעט מידע שעבר לשכבה C, שאינו כפוף לנספח זה.
- (ב) סבר הארגון כי הוראת עיבוד מפרה דין הגנת מידע — יודיע ללקוח בכתב ללא דיחוי, ורשאי להשעות את ביצועה עד לבירורה.

סעיף 3 — סוגי המידע ונושאי המידע

פרטי קשר חיהוי של נציגי/עובדי הלקוח, ולקוחותיו של הלקוח ככל שנחשף אליהם לצורך השירותים; ונתוני שימוש והתנהגות הנאספים במסגרת פעילות שיווקית עבור הלקוח. נדרש עיבוד מסוג נוסף באופן מהותי — יעדכנו הצדדים בכתב.

סעיף 4 — סודיות הגורמים המעבדים

הארגון יבטיח שכל מי שמורשה מטעמו לעבד מידע אישי מחויב בסודיות שאינה נופלת מזו שבסעיף 9 להסכם המסגרת.

סעיף 5 — אבטחת מידע

אמצעי האבטחה שבנספח C סעיף 3(א), מותאמים לרגישות המידע האישי — בקרות גישה, הצפנה במעבר ובמנוחה, וניהול הרשאות מבוסס-תפקיד.

סעיף 6 — מעבדי משנה

(א) הלקוח מסמיך את הארגון להיעזר במעבדי משנה מהסוגים המתוארים בנספח C סעיף 3(ב), הכפופים בכתב לחובות שאינם נופלות מאלה שבנספח זה. (ב) לפי דרישה, ימסור הארגון את רשימת מעבדי המשנה; הוסיף מעבד מהותי חדש — יודיע מראש בזמן סביר.

סעיף 7 — העברות בין-לאומיות

הועבר מידע אישי מחוץ לישראל (או מחוץ לאיחוד האירופי, ביחס למידע הכפוף ל-GDPR), יבטיח הארגון אמצעי הולם (סעיפים חוזיים סטנדרטיים, החלטת נאותות או מנגנון שקול), וידע את הלקוח לפי דרישתו.

סעיף 8 — סיוע ללקוח ומימוש זכויות נושאי מידע

פנה נושא מידע בבקשת עיון/תיקון/מחיקה/התנגדות/ניידות — יפנה אותו הארגון ללקוח ויסייע במענה בזמן סביר, לא יאוחר משבעה (7) ימי עסקים.

סעיף 9 — אירוע אבטחה ודיווח

גילה הארגון אירוע פגיעה, או חשש לפגיעה, באבטחת מידע אישי — יודיע ללקוח בכתב ללא דיחוי בלתי-סביר ולא יאוחר מ-48 שעות, ויסייע ללקוח בקיום חובות הדיווח שלו, מבלי לפנות בעצמו לרשות/לנפגעים בשם הלקוח ללא תיאום, אלא אם נדרש בדין.

סעיף 10 — מחיקה והשבה בסיום

לפי בחירת הלקוח בכתב, ישיב או ימחק הארגון את המידע האישי, בכפוף לחובות שמירה שבדין ולעווקב-גיבוי שגורתיים (נספח C סעיף 3(ד)); לא בחר הלקוח תוך 30 יום מהסיום — ימחק הארגון.

סעיף 11 — ביקורת ובקרה

לפי דרישה בכתב והודעה מוקדמת סבירה, ימסור הארגון תיעוד סביר להוכחת עמידתו בנספח זה; בחשד סביר להפרה מהותית או ביקורת רגולטורית — ביקורת נוספת בתיאום מראש, לא יותר מפעם בשנה בנסיבות רגילות.

סעיף 12 — אחריות

אחריות הצדדים בגין הפרת נספח זה כפופה במלואה למנגנוני סעיפים 6, 11 ו-12 להסכם המסגרת; אין בנספח זה כדי ליצור מסלול אחריות נפרד או בלתי-מוגבל, למעט ככל שהדין הקוגנטי מחייב אחרת.